

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
आपराधिक (अपीलीय) अधिकारिता

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) कं 9221 / 2018

राम गोपाल पिता मंशाराम याचिकाकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य प्रत्यार्थी

निर्णय

बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ति

(1) दाण्डिक अपील कं 70 / 2000 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दिनांक 13.07.2018 को पारित आक्षिप्त निर्णय एवं आदेश दिनांक का वर्तमान के माध्यम से याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा चुनौती दी गई है। सत्र प्रकरण क 205 / 1996 में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मुरैना के (एतस्मिन् पश्चात् "सत्र न्यायालय" से संदर्भित किया जाएगा) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 17. 01.2000 की पुष्टि करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील खारिज कर दी गई, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता भा.द.सं की धारा 302 के अंतर्गत अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया एवं आजीवन कारावास के साथ रुपये 5000 / - अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, जिसके व्यतिक्रम में दो वर्ष के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

(2) याचिकाकर्ता-अभियुक्त राम गोपाल उर्फ गोपाल, ग्राम हार गांगोली का पूर्व सरपंच था। दिनांक 20.12.1995 को लगभग 9.30 बजे, परिवादी उपेन्द्र सिंह (अ.

सा.-1) ने पुलिस थाना बागचीनी में रिपोर्ट दर्ज की, कि दिनांक 19.12.1995 को सांय लगभग 5.00 बजे उसके ताऊ प्रताप सिंह सिकरवार को सरपंच राम गोपाल द्वारा अरहेला से ले जाया गया, एवं उसके ताऊ प्रताप सिंह का शव ग्राम चचिया में भरोसीबाबा के मकान के पास सड़क पर पड़ा हुआ पाया गया था। उसने परिवाद में आगे अभिकथित किया कि उसके ताऊ के सिर एवं कान में चोटें पाई गयी एवं उक्त भागों से खून निकल रहा था। उक्त परिवाद पुलिस थाना बागचीनी में प्र.सू.प्र. क्र. 132/1995 के रूप में दिनांक 20.12.1995 को दर्ज की गई। अन्वेषण अधिकारी ने याचिकाकर्ता राम गोपाल के साथ अन्य तीन अभियुक्त अर्थात् सुरेश सिंह, छोटाली उर्फ छोटे सिंह एवं मिंटु उर्फ करण सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सत्र न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 302 एवं विकल्प में धारा 302 सहपठित धारा 34 के अपराध के अंतर्गत आरोप विचरित किये। सत्र न्यायालय ने अभिलेख पर आई साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् याचिकाकर्ता राम गोपाल को भा.दं.सं की धारा 302 के अंतर्गत आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किया, तथापि अन्य तीन अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया। इस से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जिसे आक्षिप्त आदेश द्वारा खारिज किया गया।

(3) श्री सलमान खुर्शीद, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभियोजन का प्रकरण केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, तथापि अभियोजन पूरी परिस्थितियों की श्रंखला को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है जिससे याचिकाकर्ता अभियुक्त को स्पष्ट रूप से दोषी ठहराया जा सकता है। उनके अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों ने याचिकाकर्ता को

केवल 'अंतिम बार एक साथ देखे जाने' के सिद्धांत पर दोषसिद्ध करने में त्रुटि की है, तथापि जब याचिकाकर्ता को अंतिम बार मृत व्यक्ति के साथ देखा गया था और जब मृतक का शरीर बरामद किया गया था उस समय के बीच एक बड़ा अंतर था। याचिकाकर्ता से हथियार कुल्हाड़ी की कथित बरामदगी भी दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती थी, विशेष रूप से जब डॉक्टर, जिसने मृतक के मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया, ने यह राय नहीं दी थी कि मृतक के मृत शरीर पर पाए गए घाव उक्त हथियार से संभावित थे। श्री खुर्शीद के अनुसार, मृतक और याचिकाकर्ता के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, और इसके विपरीत, अ.सा.-1 उपेंद्र सिंह और अ.सा.-8 रामश्री के साक्ष्य के अनुसार, उनके संबंध काफी सौहार्दपूर्ण थे। श्री खुर्शीद के अनुसार, किसी भी स्वतंत्र गवाह की परीक्षा के अभाव में, संदेह की स्थिति का लाभ याचिकाकर्ता को दिया जाना चाहिए था जबकि अन्य तीन सह-अभियुक्तों को ऐसा लाभ दिया गया था। श्री खुर्शीद ने अपने तर्कों के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा दिए गए प्रकरण **पडाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य¹, शाहजा उर्फ शाहजान इस्माइल मोहम्मद शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य² और निजाम और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य³** में दिए गए निर्णयों पर अधिक बल दिया है।

1. 1989 Supp(2)SCC 706

2. (2022) SCC Online SC 883

3. (2016) 1 SCC 550

(4) तथापि, श्री डी.एस. परमार, प्रत्यार्थी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलिखित अपराध के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण, इस न्यायालय को इसमें

हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता धारा 313 के तहत अपने आगे के बयान में यह समझाने में विफल रहा था कि वह कब और कैसे मृतक की संगत से चला गया, जबकि निर्विवाद रूप से वह मृतक की मृत्यु की पूर्व संध्या के दौरान उसके साथ था, और इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उचित रूप से उक्त परिस्थिति को याचिकाकर्ता के प्रतिकूल माना था।

(5) इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब अभियोजन का पूरा प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, तो परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला को पूरी तरह से साबित करना होगा, जो स्पष्ट रूप से अभियुक्त को दोषी बनाएगा और किसी अन्य को नहीं। जहाँ तक वर्तमान प्रकरण में अभिलेख पर साक्ष्य प्रश्न है, यह प्रकट होता है कि दिनांक 19.12.1995 को शाम 5.00 बजे यह विवाद नहीं था कि याची— अभियुक्त मृतक प्रताप सिंह को उसके घर से ले गया था। तत्पश्चात्, साक्षी विजय सिंह (अ.सा.—4) द्वारा ग्राम अरेला के श्रीपाल नामक व्यक्ति की दुकान पर मृतक और याचिकाकर्ता को एक साथ भी देखा गया था। यह भी विवादित नहीं है कि अगले दिन सुबह मृतक का शव ग्राम चाचोहा के एक खेत में पड़ा मिला। अतः मृतक प्रताप सिंह की मृत्यु 19 और 20 दिसम्बर 1995 की रात्रि के दौरान हुई थी तथा यह कि पिछली शाम को याची मृतक के साथ अंतिम बार देखा गया था। इस प्रकार, केवल याची ही था जो इस बारे में जानता था कि 19 दिसम्बर 1995 की शाम के बाद क्या हुआ।

(6) यह ध्यान दिये जाने योग्य है कि अभियोजन द्वारा एक बार "अंतिम बार देखे जाने" के तथ्य को स्थापित कर दिए जाने पर, अभियुक्त से यह अपेक्षित था कि वह इस बारे में स्पष्टीकरण देता कि कब और किन परिस्थितियों में

वह मृतक के साहचर्य से अलग हुआ। यह सत्य है कि अभियुक्त के दोष को सिद्ध करने का भार सदैव अभियोजन पर ही होता है, यद्यपि साक्ष्य अधिनियम की धारा -106 के दृष्टिगत, जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति के ज्ञान में हो, तब उस तथ्य को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है। निःसंदेह, धारा -106 का आशय अभियोजन को अभियुक्त को दोषसिद्ध करले के उसके कर्तव्य से भारमुक्त करना बिल्कुल भी नहीं है। तथापि यह भी समान रूप से स्थापित विधिक स्थिति है कि यदि अभियुक्त ऐसे तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है, जो उसके विशेष ज्ञान में होना साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार साबित है, तो अभियुक्त की ओर से ऐसी असफलता को उसके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इससे उसके विरुद्ध सिद्ध किए जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी उपलब्ध हो सकती है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरण में, अभियुक्त, द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना या न दिया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। जबकि अभियोजन द्वारा प्रतिपादित "अंतिम एक बार देखे जाने" का तथ्य उसके विरुद्ध साबित किया गया हो।

(7) राजेंदर बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के प्रकरण
में, यह प्रेक्षित किया गया कि:-

"12.2.4. ऐसा प्रेक्षित करने पर, यह नोट किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा इस बारे में दिये गए स्पष्टीकरण कि कैसे और कब मृतक की संगति से अलग हुआ की तर्कसंगतता का प्रकरण में अंतिम बार देखे जाने के प्रभाव पर असर पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा-106 यह उपबंधित करती है कि किसी ऐसे तथ्य को

सिद्ध करने का भार जो किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में हो, उस व्यक्ति पर होता है। इस प्रकार, यदि कोई व्यक्ति मृतक के साथ अंतिम एक बार देखा गया है तो उसे आवश्यक रूप से इस बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वह मृतक के साहचर्य से कैसे और कब पृथक हुआ। अन्य शब्दों में, उसे अनिवार्यतः ऐसा स्पष्टीकरण देना होगा जो न्यायालय को संभाव्य व संतोषप्रद प्रतीत होता हो और यदि वह ऐसा स्पष्टीकरण देने में ऐसे तथ्यों आधार पर जो उसके विशेष के ज्ञान में है असफल रहता है तो उसके ऊपर धारा-106 द्वारा अधिरोपित भार का निर्वहन नहीं किया गया है। विशेष रूप से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में, यदि अभियुक्त उस पर डाले गए भार के निर्वहन में तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता अपने आप में उसके खिलाफ साबित हुई परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकती है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि धारा 106 एक आपराधिक विचारण में सबूत के भार को अभियुक्त पर स्थानांतरित कर देती है। इस तरह का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। धारा 106 केवल इस नियम को प्रतिपादित करती है कि जब अभियुक्त उन तथ्यों पर कोई प्रकाश नहीं डालता है जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं और जो उसकी निर्दोषता के संगत किसी सिद्धांत या परिकल्पना का समर्थन नहीं कर सकता है, तो न्यायालय, स्पष्टीकरण देने में उसकी विफलता को अतिरिक्त कड़ी के रूप में जो अपराध में लिप्त करने वाली परिस्थिति की श्रृंखला को पूरा करती है, पर विचार कर सकता है। ”

(8) **सतपाल विरुद्ध हरियाणा राज्य**, के मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवलोकन किया:

6. हमने संबंधित निवेदनों और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार किया। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, अपितु केवल मृतक का अंतिम बार अपीलकर्ता के साथ देखे जाने के तथ्य से जुड़ी परिस्थितियाँ हैं। आपराधिक न्यायशास्त्र और बहुसंख्य न्यायिक दृष्टांत परिस्थितिजन्य साक्ष्य के एक पहलू के रूप में अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत का अवलंब लेने के लिए मूलभूत सिद्धांतों के पुनर्विचार की कम गुंजाइश छोड़ते हैं। संक्षेप में एकमात्र इसी के आधार दोषसिद्धि होने पर यह स्वमेव एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य हो सकता है। परन्तु जब यह अन्य परिस्थितियों, जैसे कि वह समय जब मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया, और शव की बरामदगी का समय से काफी निकटता होने के कारण, अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उन परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा जिनमें मृत्यु हो सकती है। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या गलत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, फरार हो जाता है, हेतु स्थापित है और बरामदगी या अन्यथा के रूप में कुछ अन्य समर्थनकारी साक्ष्य साथ साथ परिस्थितियों की एक श्रृंखला निर्मित करते हैं, जो अभियुक्त के दोषी होने के लिए केवल निष्कर्ष इंगित करते हैं, जो निर्दोषिता की किसी भी संभावित परिकल्पना से असंगत है, दोषसिद्धि उसी पर आधारित हो सकती है। यदि परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई संदेह या रुकावट है, तो संदेह का लाभ आरोपी को मिलना चाहिए। इसलिए सिद्धांत को लागू करने के लिए प्रत्येक मामले की अपने तथ्यों पर जांच की जाएगी।"

(9) पूर्वोक्त विधिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यद्यपि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपादित अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत स्वमेव किसी दोषसिद्धि को केवल इस सिद्धांत पर आधारित करने हेतु कमजोर प्रकार का साक्ष्य हो सकता है, जब उक्त सिद्धांत अन्य परिस्थितियों, जैसे कि वह समय जब मृतक को अभियुक्त के साथ अंतिम बार देखा गया था, के साथ सिद्ध हो जाता है और शव की बरामदगी का समय से काफी निकटता होने के कारण, अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत उन परिस्थितियों के संबंध में स्पष्टीकरण देना होगा जिनमें मृत्यु हो सकती है। यदि अभियुक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है या गलत स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है, फरार हो जाता है, हेतु स्थापित है और हथियार आदि की बरामदगी के रूप में कुछ अन्य समर्थनकारी साक्ष्य परिस्थितियों की एक श्रृंखला स्थापित करते हैं ए तो ऐसे साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

10. जहां तक वर्तमान प्रकरण के तथ्यों का प्रश्न है, यह सम्यक रूप से साबित हो गया था कि मृतक की मृत्यु मानव वध थी। यह विवादित नहीं था कि पूर्व दिवस की शाम को याचिकाकर्ता मृतक को अपने साथ ले गया था और उसके बाद उसे भी मृतक के साथ साक्षी विजय सिंह(अ.सा.— 4) द्वारा देखा गया था और अगले ही दिन अलसुबह मृतक का शव ग्राम चचिहा में खेत में पड़ा मिला। अभियुक्त को अंतिम बार मृतक के साथ देखा जाना और मृतक के शव की बरामदगी के बीच की अवधि का अंतराल अत्यंत कम होना, कब और किस हालत में याचिकाकर्ता द्वारा मृतक का साथ छोड़ने के संबंध में याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण ना देना, उसके विरुद्ध प्रमाणित अति महत्वपूर्ण परिस्थिति थी। साक्षियों के मौखिक साक्ष्य से मृतक

और याचिकाकर्ता के बीच दुश्मनी भी प्रकट हुई थी। याचिकाकर्ता से अपराध कारित करने में कथित रूप से प्रयुक्त किए गए हथियार (कुल्हाड़ी) के बरामदगी के संबंध में समपोषक साक्ष्य ने भी, अभियोजन के प्रकरण की पुष्टि की है।

11. सम्पूर्ण मौखिक और साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य को, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा आरोपित अपराध के लिए याचिकाकर्ता को दोषी ठहराते समय, घिसे पिटे माने जाने के कारण इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत याचिका में पुनः मुल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। यह कहना पर्याप्त होगा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खुर्शीद अपनी दलीलों के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेशों में किसी भी विकृति या अवैधता को इंगित करने में विफल रहे हैं, जो इस न्यायालय की अंतःकरण को झकझोर दे कि आक्षेपित निर्णयों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

12. प्रकरण को देखते हुए, हम अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किए गए आक्षेपित निर्णयों और आदेशों में हस्तक्षेप आवश्यक नहीं समझते हैं। विशेष अनुमति याचिका तदनुसार खारिज की जाती है।

अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति
बेला एम. त्रिवेदी, न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

17.02.2023

अस्वीकरण— स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा।